



PODER JUDICIÁRIO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA ANANINDEUA**

PROCESSO: 0809690-11.2018.8.14.0006.

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7).

[Indenização por Dano Moral].

PARTE REQUERENTE: JOSE SEBASTIAO BRITO CORDOVIL.

Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ - PA27732, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA22273, DIORGEIO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614, GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - PA22635, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - PA21820.

PARTE REQUERIDA: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.

Advogado do(a) REU: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA009316.

DECISÃO

I – Chamo o feito à ordem.

II – Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de

persuasão racional, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Dessa maneira, considerando o teor das petições de **ID 17727873 e 18012328**, entende este Magistrado que a inquirição das testemunhas apresentadas é pertinente para análise do mérito e julgamento do feito. Assim, a fim de elucidar qualquer controvérsia sobre o alegado dano moral, torno sem efeito a decisão de **ID 17745533 e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 06/10/2021, ÀS 11H00MIN**, para inquirição de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora. Ficam ambas as partes desde já advertidas de que suas testemunhas deverão comparecer à audiência na data aprazada, independentemente de intimação, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil.

III – Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

IV – AS PARTES FICAM ADVERTIDAS que o não comparecimento à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (Artigo 334, parágrafo 8º, NCPC). A AUDIÊNCIA designada no item II OCORRERÁ DE FORMA PRESENCIAL, no entanto, poderá ser alterada para modalidade virtual (MICROSOFT TEAMS), caso haja determinação do Tribunal de Justiça a depender das condições restritivas impostas pelo combate ao contágio do novo coronavírus no período agendado. Em casos tais (Audiência Virtual), será disponibilizado link de acesso, em até 24h de antecedência. Desde logo, as partes devem informar, para este fim, número de celular (WhatsApp) com código de área e e-mail eletrônico.

V - Tendo em vista, o momento excepcional que passamos causado por essa pandemia FICA AUTORIZADO A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO para a efetivação da intimação das partes, testemunhas e advogados(as), preferencialmente por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), através publicações no órgão oficial (DPJ). A providência adotada (email, telefone, WhatsApp) deverá ser certificada nos autos.

ATENTE-SE A SECRETARIA deste Juízo quanto a atualização das procurações e substabelecimentos de modo que as publicações e intimações recaiam em nome dos advogados com poderes legítimos de representação das partes.

Este provimento judicial, NO QUE COUBER, servirá, por cópia digitada, como carta/mandado de citação, na forma do PROVIMENTO Nº 005/2005-CJRMB e do PROVIMENTO Nº 11/2009 - CJRMB.

Data da assinatura digital.

Gláucio Assad

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

Av. Cláudio Sanders, 193 - Centro, Ananindeua - PA, 67030-325.